

0000771-22.2018.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
Comarca: Ibitinga
Foro: Foro de Ibitinga
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

0000771-22.2018.8.26.0236 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

0000771-22.2018.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de PAULO PEREIRA como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma de fogo de uso restrito, do tipo revólver, marca "Taurus", calibre 38, com numeração raspada/suprimida, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08 e laudo pericial de fls. 378/381.

Da inicial, retiro que "no dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 10 horas, na Rua Angelo Pinheiro Machado Neto, 283, Jardim Maria Luiza, nesta cidade e comarca de Ibitinga, PAULO PEREIRA, qualificado a fls. 12, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência uma arma de fogo de uso restrito, do tipo revólver, marca "Taurus", calibre 38, com numeração raspada/suprimida, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme restou apurado, no dia e horário acima indicados, policiais civis realizavam diligências para atender a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo 1500205-79.2018.8.26.074 (fls. 17/20) com vistas a apurar a autoria de roubo. Ao serem atendidos pelo denunciado, em sua residência, este franqueou a entrada ao imóvel. Ao revistar a laje da garagem do imóvel, foi encontrado sob o telhado da mesma um revólver de marca "Taurus", calibre 38, cabo

de madeira, 4 polegadas, oxidado, com capacidade para 6 (seis) tiros, estando o mesmo municiado com 6 (seis) cartuchos íntegros. No mesmo local, foram localizados mais 19 (dezenove) cartuchos íntegros do mesmo calibre, guardados dentro de um saco plástico ao lado da arma. Indagado, perante os policiais, PAULO informou que desconhecia a arma. Depreende-se dos depoimentos policiais que, ao chegar na delegacia, o denunciado afirmou que a arma de fogo ora apreendida lhe pertencia, que a usou para prática de roubo e que não possuía nenhum documento da mesma. Além disso, não soube declinar de quem a comprou e nem soube informar como a numeração de identificação da arma havia sido suprimida. Por sua vez, na fase inquisitiva, em seu depoimento policial, o denunciado limitou-se a dizer que a arma lhe foi entregue por um indivíduo de alcunha "Satanás" (fls. 05). Efetuiu-se, assim, a prisão em flagrante do denunciado".

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

As testemunhas Kleber e Eduardo foram ouvidas em juízo; designou-se audiência para o dia de hoje para interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da LA.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do auto de prisão em flagrante (fl. 01), do boletim de ocorrência de folhas 06/07, do auto de exibição de folhas 08, da decisão que se determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, tirada do processo 1500205-79.2018.8.26.0274 (fls. 18/21) e do laudo pericial de folhas 378/381.

A autoria se retira da prova oral colhida.

A testemunha policial KLEBER BARIZON RIGONATTO, em solo administrativo, disse que: o depoente e o policial civil Eduardo foram cumprir o mandado de busca e apreensão, expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itápolis SP, passado nos autos de processo digital nº 1500205-79.2018.8.26.074, na rua Ângelo Pinheiro Machado Neto, nº 283, Jd. Maria Luiza, nesta cidade, com vistas a apurar autoria de roubo ocorrido na cidade de Itápolis SP. Que se dirigiram até a residência em questão, onde foram atendidos pela pessoa de Paulo Pereira, ao qual foi dado ciência do mandado de busca e apreensão judicial, sendo que o mesmo franqueou a entrada no imóvel, sendo revistados todos os cômodos e móveis e que sobre a laje da garagem e sob o telhado da mesma, foi encontrado um revólver, de marca Taurus, calibre 38, cado de madeira, de 4 polegadas, oxidado, capacidade para 6 tiros, estando o mesmo municiado com 6 cartuchos íntegros e ali junto arma haviam mais 19 cartuchos íntegros de mesmo calibre, guardados dentro de um saco plástico, ao lado da arma. Que Paulo foi indagado sobre a arma em questão e afirmou que a desconhecia a arma isso a princípio, e que chegando nesta Delegacia de Polícia, Paulo Pereira livre e espontaneamente, afirmou que a arma de fogo ora apreendida lhe pertencia e que a usou na cidade de Itápolis para prática de roubo e que não possuía nenhum documento da mesma e não soube declinar de quem comprou a arma em tela e não sabia como a numeração de identificação da mesma havia sido suprimida e nem que teve tal atitude. Mediante isso lhe foi dado voz de prisão em flagrante delito.

Em juízo, Kleber relatou: que a gente já investigava aqui no nosso município a ocorrência de crime de roubo em residência porque dois indivíduos entraram em uma casa portando revólver, calibre 38, ameaçava as vítimas e subtraíram inúmeros bens. Diligenciamos e identificamos que Paulo Pereira aqui presente e seu comparsa estiveram nesse município; visto isso, pedimos mandado de busca em Ibitinga que tramitou na primeira vara criminal de Itápolis; realizamos as buscas e na casa do comparsa encontramos inúmeros objetos subtraídos e na casa do Paulo outros objetos subtraídos e na laje estava a arma 38 em questão; foi apresentado às vítimas que também reconheceram; o revólver estava municiado e tinha uma sacolinha plástica tinha munições para ele utilizar. O Paulo foi localizado na via pública, chegando na residência estava a mãe e a irmã; logo que iniciamos os trabalhos, Paulo chegou

com a equipe policial; o Paulo morava naquela residência; antes de irmos para lá, identificamos os endereços tanto dele quanto do comparsa; ele residia lá. A testemunha Eduardo Júlio Pereira Filho, na Delegacia de Polícia, disse que: o depoente e o policial civil Kleber foram cumprir o mandado de busca e apreensão, expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itápolis SP, passado nos autos de processo digital nº 1500205-79.2018.8.26.074, na rua Ângelo Pinheiro Machado Neto, nº 283, Jd. Maria Luíza, nesta cidade, com vistas a apurar autoria de roubo ocorrido na cidade de Itápolis SP. Que se dirigiram até a residência em questão, onde foram atendidos pela pessoa de Paulo Pereira, ao qual foi dado ciência do mandado de busca e apreensão judicial, sendo que o mesmo franqueou a entrada no imóvel, sendo revistados todos os cômodos e móveis e que sobre a laje da garagem e sob o telhado da mesma, foi encontrado um revólver, de marca Taurus, calibre 38, cado de madeira, de 4 polegadas, oxidado, capacidade para 6 tiros, estando o mesmo municiado com 6 cartuchos integros e ali junto arma haviam mais 19 cartuchos integros de mesmo calibre, guardados dentro de um saco plástico, ao lado da arma. Que Paulo foi indagado sobre a arma em questão e afirmou que a desconhecia a arma isso a princípio, e que chegando nesta Delegacia de Polícia, Paulo Pereira livre e espontaneamente, afirmou que a arma de fogo ora apreendida lhe pertencia e que a usou na cidade de Itápolis para pratica de roubo e que não possuía nenhum documento da mesma e não soube declinar de quem comprou a arma em tela e não sabia como a numeração de identificação da mesma havia sido suprimida e nem que teve tal atitude. Mediante isso lhe foi dado voz de prisão em flagrante delito.

Ouvido em juízo, disse que: a gente investigava um roubo que teve na nossa cidade e nessa investigação levantamos o local e foi pedido mandado de busca em residência; quando entramos na residência, o colega Kleber achou o revólver no telhado escondido na laje da área da frente; tinha munição da arma também.

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar os acusados injustamente. Outrossim, é a orientação dos tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada:

Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

Por sua vez, o acusado, para o Delegado, disse que: com relação a arma em questão, tem somente a informar que lhe foi entregue por indivíduo que conhece somente por "Satanás", não sabendo maiores dados ou endereço do mesmo, para que o interrogando a vendesse, juntamente com os cartuchos intactos e que não sabia que a mesma estava com a numeração de identificação suprimida e nada mais tem a acrescentar.

Sob contraditório, disse que trabalhava no mototaxi e era uma pessoa conhecida. Conheceu um rapaz para chegar na entrada de Itápolis. O vulgo dessa pessoa era "Satanás". Ele pediu para o réu guardar a arma e uns relógios na laje. A arma estava guardada. Não tem posse de arma. Não viu se a arma tinha numeração raspada.

O "Satanás" pediu para o réu vender esta arma. Pegou a arma.

Pois bem.

Como dito, das provas amealhadas nos autos, de rigor a condenação do réu Paulo Pereira pelo crime imputado na inicial acusatória.

Restou demonstrado que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente, arma de fogo de uso restrito, consistente um revólver, marca "Taurus", calibre 38, com numeração raspada/suprimida.

Com efeito, narraram as testemunhas policiais que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500205-79.2018.8.26.0274, adentraram na residência de Paulo e revistaram seu imóvel, ao que, no telhado da garagem, foi encontrada a arma apreendida, de marca "Taurus", calibre 38, cabo de madeira, 4 polegadas, oxidada, com capacidade para 6 (seis) tiros, municiada com 6 (seis) cartuchos íntegros; no mesmo local, ainda, foram localizados mais 19 (dezenove) cartuchos íntegros do mesmo calibre, guardados dentro de um saco plástico.

Interrogado, o réu confessou que o objeto lhe foi entregue por um desconhecido, de alcunha "Satanás", sem pormenorizar maiores detalhes. Disse apenas que esta pessoa pediu para que ele vendesse-a.

O laudo pericial nº 99.958/2018 (fls. 378/381), certificou que tratava-se de uma revólver, do tipo semi-automático, de marca Taurus, de origem nacional, com o número de série suprimido, apresentando as seguintes: acabamento oxidado; percussão central; cão aparente; pino percutor do tipo articulado; com ejeção por extração manual; carga por tambor de deslocamento lateral, este com capacidade nominal para 6 cartucho; cano medindo 4'' (polegadas) de comprimento total, raias com orientação dextrógira; cabo guarnecido lateralmente por placas de madeira; é do calibre nominal 38 SPL (polegadas); não estava carregada, encontrava-se apenas acompanhada de munição; quando dos ensaios experimentais de disparo com a munição, todos os cartuchos funcionaram a contento, constatando-se assim sua eficácia quanto à potencialidade lesiva. Assim, estes cartuchos foram utilizados nos exames, deixando de acompanhar o presente laudo; ensaios aqui efetuados permitiram verificar que esta arma se encontrava apta à realização de tiros.

Como se vê, bem evidenciado o delito em questão.

Impera-se esclarecer que o delito em tela tem natureza de crime de perigo abstrato, de modo que para se configurar, irrelevante que haja dano efetivo ao bem jurídico que a norma visa a proteger, não havendo necessidade sequer da comprovação de efetivo ou potencial perigo à coletividade.

Ainda que o réu tenha dito que pegara a arma de "Satanás" apenas para a vender, a mera detenção ou o mero recebimento já configuram o crime, consoante se retira do tipo previsto no art. 16; para além disso, a arma estava na casa dele, escondida na laje, o que permite concluir que o réu possuía e mantinha em depósito o artefato. Em tempo, inadmissível a pretendida desclassificação, pois o laudo pericial consignou que a arma tinha numeração raspada, o que fez exsurgir o regramento do antigo 16, parágrafo único, IV, da LA (atual art. 16, §1º, IV, da LA)

Dito isso, da prova oral colhida, retiro ser inquestionável que o acusado possuía e mantinha em depósito, arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada (apta a realizar disparo: laudo de folha 378/81) e munições, sem autorização da autoridade competente.

Enfim, bem configurado crime.

Desta sorte, do auto de prisão em flagrante (fl. 01), do boletim de ocorrência de folhas 06/07, do auto de exibição de folhas 08, da decisão que se determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, tirada do processo 1500205-79.2018.8.26.0274 (fls. 18/21), do laudo pericial de folhas 378/381, da prova testemunhal colida, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP de que Paulo Pereira deve ser condenado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei de Armas, nos termos do art. 387, da Lei Processual.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que o condenado ostenta maus antecedentes: processos de nº 000155-67.2006.8.26.0236; 0003924-20.2005.8.26.0236, 0004027-27.2005.8.26.0236
Pena inicial em 3 anos, 5 meses e 4 dias 07 meses e 03 dias de reclusão e 12 dias-

multa.

Na segunda fase, depreendo a reincidência: processo 0007929-17.2007.8.26.0236.. A confissão foi na modalidade qualificada posto que o denunciado não admitiu, de fato, o delito. Apenas disse que tinha, momentaneamente o artefato porque o venderia a pedido de terceiro ("Satanás"), de modo que, no seu entender, não incorreu em delito.

É dizer, o requerido não quis ajudar a Justiça na elucidação do caso; apenas levantou tese como forma de se ver irresponsabilizado pelo crime: STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013.

Pena intermediária em 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 14 dias multa

Na terceira fase, sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Pena final em 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 14 dias multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado

Em razão da reincidência e dos péssimos antecedentes, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena - faço, aqui, valer a regra do artigo 33, §2º, do CP.

Em virtude a reincidência, afasto os benefícios dos art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOELHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO PAULO PEREIRA como incurso no art. 16, parágrafo único (atual §1º), inciso IV da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 14 dias multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Observe-se.

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e oficie-se o instituto de identificação criminal.

Elabore-se em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo interessado(a), prescindindo-se, pois, de expedição e entrega do referido documento.

Esta sentença foi lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Publique-se. Intimem-se.

Ibitinga, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA